

予備独自問題R 4-22

(配点: 2)

月 日

月 日

証人等の保護に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、弁護人が出頭している法廷で証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け十分な供述をすることができないと認めるときは、証人と被告人の間の遮へい措置又はビデオリンク方式が採られている場合を除き、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
- イ. 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
- ウ. 裁判所は、被害者等が意見陳述をする場合において、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被害者等の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者等の意見陳述中、被害者等に付き添わせることができる。
- エ. 被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定があったときは、検察官は、被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状の朗読を行い、起訴状を被告人に示さなければならない。
- オ. 裁判所は、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることはできるが、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に係る特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることはできない。
1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No204

予備R4-22

証人等の保護

正解

2

正答率

43%

ア 誤っている

304条の2は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前（第157条の5第1項に規定する措置〔注：遮へい措置〕を採る場合並びに第157条の6第1項及び第2項に規定する方法〔注：ビデオリンク方式〕による場合を含む。）においては圧迫を受け十分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる」と規定している。その趣旨は、被告人の面前での供述が困難な証人の心情に配慮し、その不安・懸念を除去する点にある。したがって、裁判所は、証人を尋問する場合において、証人と被告人の間の遮へい措置又はビデオリンク方式が採られている場合であっても、証人の供述中被告人を退廷させることができる場合がある。

イ 正しい

157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる」と規定している。

ウ 正しい

292条の2第6項は、被害者等の意見の陳述においても、証人への付添い（157条の4）の規定を準用しており、証人尋問と同様の保護を図っている。したがって、裁判所は、被害者等が意見陳述をする場合において、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被害者等の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者等の意見陳述中、被害者等に付き添わせることができる。

エ 正しい

291条2項は、「第290条の2第1項又は第3項〔注：被害者特定事項の秘匿〕の決定があつたときは、……起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない」と規定している。その趣旨は、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることによって、被害者等の名誉や社会生活の平穏が害されることを防止する点にある。

オ 誤っている

本記述前段について、裁判所は、一定の場合、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる（290条の2）。よって、本記述前段は正しい。本記述後段について、裁判所は、一定の場合、証人等特定事項（証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に係る特定事項）を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることもできる（290条の3）。よって、本記述後段は誤っている。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。